1-A


REPÚBLICA DEL PERÚ
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

CUI
41881312-7

Primer Apellido
PEREZ

Segundo Apellido
APAZA

Prenombres
YOSHIRO WILLIAM

Sexo
MASCULINO

Estado Civil
SOLTERO

Fecha de Nacimiento
30 01 1982

Ubigeo de Nacimiento
200901

Fecha de Emisión
08 08 2017

Fecha de Caducidad
08 08 2025

Grupo de Votación
222115

Donación de Órganos
NO

1000356811

41881312


Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio
Constancia de Sufragio

Departamento/Provincia/Distrito
PUNO/SAN ROMAN/JULIACA

Dirección
AV. INDEPENDENCIA 141 JORGE CHAVEZ

Jorge Yrivarren Lazo
Jefe Nacional

Indice Derecho

I<PER41881312<4<<<<<<<<<<<<<<<
8201308M2508083PER<<<<<<<<<<<0
PEREZ<<YOSHIRO<WILLIAM<<<<<<<<

San Isidro, 15 de Diciembre del 2025

RESOLUCION N° D001179-2025-JUS/PGE-PG

VISTOS:

Los oficios Nros 0854 y 0877-2025-JUS/PGE-PPDA-YLMÑ, emitidos por la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román, departamento de Puno; el Informe N.° D001053-2025-JUS/PGE-DIR, emitido por la Dirección de Información y Registro; el Informe N.° D001294-2025-JUS/PGE-DAJP, emitido por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal; y el Informe N.° D0001571-2025-JUS/PGE-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley;

Que, conforme al segundo párrafo del artículo 29 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley N.° 31433, las procuradurías públicas municipales son parte del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa vigente en la materia;

Que, mediante el Decreto Legislativo N.° 1326 se reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones;

Que, los artículos 4 y 10 del Decreto Legislativo N.° 1326 definen el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Procurador General del Estado, los procuradores públicos y demás funcionarios o servidores ejercen la defensa jurídica del Estado, siendo la Procuraduría General del Estado la entidad competente para regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos;

Que, los numerales 27.1 y 27.2 del artículo 27 del Decreto Legislativo N.° 1326, modificado por la Ley N.° 31778, establecen que el procurador público es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial, en lo que sea pertinente; además, mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Procuraduría General del Estado, salvo los exceptuados en el artículo 24 de la citada norma, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia;

Que, según el numeral 8 del artículo 19 del Decreto Legislativo N.° 1326, el Procurador General del Estado tiene, entre otras funciones, la de encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, cuando así se requiera, a otro procurador público del mismo nivel;

PGE Procuraduría General del Estado — Firmado digitalmente por SOTELO CARPIO Mario Rafael FAU 20131370645 soft — Motivo: Doy V° B° — Fecha: 16.12.2025 16:12:09 -05:00

PGE Procuraduría General del Estado — Firmado digitalmente por CARPIO SOTELO Mario Rafael FAU 20131370645 soft — Motivo: Doy V° B° — Fecha: 16.12.2025 16:12:09 -05:00

PGE Procuraduría General del Estado — Firmado digitalmente por CARPIO SOTELO Mario Rafael FAU 20131370645 soft — Motivo: Doy V° B° — Fecha: 16.12.2025 16:12:37 -05:00

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Procuraduría General del Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://cd.pge.gob.pe/1b1/verificar/ingrese el siguiente clave: SARPOME"

Que, mediante el Decreto Supremo N.° 018-2019-JUS se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1326, con la finalidad de optimizar el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, garantizando el desarrollo efectivo de las actividades desplegadas por los operadores en beneficio de los intereses del Estado;

Que, numeral 4 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1326 establece que es función de la Procuraduría General del Estado velar por el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, aplicando los mecanismos que sean necesarios para ello y dentro del ámbito de sus competencias;

Que, mediante la Resolución N.° D000344-2023-JUS/PGE-PG, se formaliza la aprobación de la Directiva N.° 002-2023-JUS/PGE-CD, denominada "Directiva que establece los procedimientos para encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, y para la entrega y recepción de cargo dentro de las Procuradurías Públicas" (en adelante, la Directiva), en cuyo numeral 8.1 se establece que la encargatura procede ante la ausencia temporal o el cese de la función del procurador público, a efectos de garantizar la defensa jurídica de los intereses del Estado; así como mantener la operatividad de la procuraduría pública;

Que, adicionalmente, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva establece que, cuando la entidad no cuente con procuraduría pública o procurador público, o cuando así lo amerite el caso, la encargatura se efectúa conforme a lo establecido en el numeral 9.1 de la Directiva, en virtud a la cual otro procurador público del mismo nivel asume temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado;

Que, asimismo, el numeral 9.1, apartado 9.1.5 de la Directiva dispone que, con base en la información remitida por la Dirección de Información y Registro, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal elabora su informe técnico recomendando a un procurador público del mismo nivel para la encargatura considerando, entre otros criterios, el de "carga procesal", "experiencia y conocimiento previo" y "ubicación geográfica";

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución N.° D000874-2025-JUS/PGE-PG, se dispuso encargar temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, al abogada Yaquely Lizbeth Mamani Ñaupa, procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román, departamento de Puno, en tanto se designe a su procurador público titular;

Que, mediante los oficios de vistos, la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román y departamento de Puno, solicita la culminación de la encargatura de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, dispuesta mediante la resolución previamente citada;

Que, con el documento de vistos, la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal emite su informe técnico, en el que evalúa lo solicitado por la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román y departamento de Puno, concluyendo que resulta necesario dar por concluida la encargatura de la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, dispuesta mediante Resolución N.° D000874-2025-JUS/PGE-PG; asimismo, agrega que, la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, cuenta con un órgano de defensa jurídica del Estado; sin embargo, no cuenta con procurador público, ni procurador público adjunto designado y en funciones; por tanto, resulta oportuno, encargar temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de dicha Procuraduría Pública, al abogado Yoshiro

"Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Procuraduría General del Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.mef.gob.pe/SGD/validaFirma.do e ingresando la siguiente clave: EAEP04E"

William Pérez Apaza, procurador público de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, departamento de Puno, en tanto se designe a su procurador público titular;

Que, mediante el documento de vistos, la Dirección de Información y Registro emite su informe de verificación concluyendo que el abogado Yoshiro William Pérez Apaza, procurador público de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, departamento de Puno, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 del Decreto Legislativo N.º 1326, en el marco del procedimiento para la encargatura de representación y defensa jurídica del Estado, para los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno;

Que, para tal efecto, es obligación del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, asegurar la asignación de los recursos logísticos necesarios para el normal desempeño de las funciones del procurador público al que la Procuraduría General del Estado disponga encargar los asuntos de dicha entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1326;

Que, a través del informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo recomendado por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, al ser una atribución propia de la Procuradora General del Estado emitir dicho acto conforme a la normativa vigente;

Con los vistos de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, de la Dirección de Información y Registro, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.º 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado y su modificatoria, por su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.º 018-2019-JUS y por la Directiva N.º 002-2023-JUS/PGE-CD, denominada "Directiva que establece los procedimientos para encargar la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, y para la entrega y recepción de cargo dentro de las Procuradurías Públicas", cuya aprobación fue formalizada por la Resolución N.º D000344-2023-JUS/PGE-PG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conclusión de encargatura
Dar por concluida la encargatura dispuesta mediante Resolución N.º D000874-2025-JUS/PGE-PG.

Artículo 2.- Encargatura
Encargar temporalmente la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado, en los asuntos que son de competencia de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, al abogado Yoshiro William Pérez Apaza, procurador público de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, departamento de Puno, en tanto se designe a su procurador público titular.

Artículo 3.- Obligatoriedad de brindar las facilidades logísticas
Disponer que el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno, implemente adecuadamente su órgano de defensa jurídica y asegure la asignación de los recursos logísticos necesarios para el normal desempeño de las funciones del procurador público que ha sido encargado en el artículo 2 de la presente resolución.

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Procuraduría General del Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://apps.pge.pe/VerificaFirma/ e ingresando la siguiente clave: GADP04E"

Artículo 4.- Notificación

Disponer que la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental notifique la presente resolución a la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román y departamento de Puno; al procurador público de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, departamento de Puno; a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Cabanillas, provincia de San Román y departamento de Puno; a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Román, departamento de Puno; a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Putina, provincia de San Román y departamento de Puno; a la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, para conocimiento; así como a la Dirección de Información y Registro, para el registro correspondiente.

Artículo 5.- Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la Procuraduría General del Estado (www.gob.pe/procuraduria).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado digitalmente
MARÍA AURORA CARUAJULCA QUISPE
PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO
Procuraduría General del Estado

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Procuraduría General del Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastados a través de la siguiente dirección web: https://bpad.pge.gob.pe/BPAD/verificaDatoInicio.do, e ingresando la siguiente clave: 8ABP04E "

RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N° 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA

EXPEDIENTE : **259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN**
PROCEDENCIA : **PUNO**
ADMINISTRADO : **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**
RUC N° : **20222375518**
DOMICILIO FISCAL : **JR. MARIANO PANDIA NRO. 285 URB. LA RINCONADA (A 1 CDRA DEL C.S. CONO SUR) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**
CENTRO DE TRABAJO : **JIRON MARIANO PANDIA (A UNA CUADRA DE LA EMPRESA SEDA JULIACA S.A. NR**

MATERIA : **LABOR INSPECTIVA**

SUMILLA: Se sanciona al sujeto inspeccionado SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU, por incurrir en una (1) infracción a la Labor Inspectiva.

Puno, 18 de julio de 2025.

RAZÓN: Que, mediante Resolución Jefatural N° 000367-2025-SUNAFIL/GG/ORH, se resuelve, designar temporalmente a la suscrita en el puesto de Sub Intendente de Sanción de la Intendencia Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, a partir del 06 de mayo de 2025; por lo que, se ha asumido la carga laboral en primera instancia administrativa de la IRE-PUNO, correspondiendo emitir pronunciamiento en el presente Expediente Administrativo Sancionador, mediante el presente acto resolutivo de primera instancia.

VISTOS: La Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 03 de abril de 2023, el Acta de Infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, la Imputación de Cargos N° 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC de fecha 30 de abril de 2025, el Informe Final de Instrucción N° 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF de fecha 29 de mayo de 2025, y;

I. ANTECEDENTES

1.1. Actuaciones Inspectivas

Se inició el procedimiento a través de la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN a cargo de la Inspectora Auxiliar del Trabajo, Yesmira Mollinedo Mamani, a cuyo término se emitió el Acta de Infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN **(en adelante Acta de Infracción)**, por la configuración de una (1) infracción a la Labor Inspectiva, afectando a un (1) trabajador.

1.2. Inicio del Procedimiento Sancionador

De conformidad a lo establecido en el literal a)[1] del artículo 45° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, la autoridad instructora procedió a notificar la Imputación de Cargos N° 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC, anexando el Acta de Infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN[2], documentos que fueron notificados vía casilla electrónica al sujeto inspeccionado el día 06 de mayo de 2025, así también se cumplió con notificar al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, mediante Cédula de Notificación N° 9396-2025 E, de fecha 08 de mayo de 2025, mediante el cual se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, contra la razón social **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU.**

[1] El procedimiento sancionador se inicia solo de oficio, a mérito de actas de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como de actas de infracción a la labor inspectiva.
[2] La misma que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54° del RLGIT.

1.3. Descargo del Administrado

Mediante la Imputación de Cargos N° 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, se otorgó al administrado un plazo de 05 días hábiles[3]; éste ha cumplido con presentar sus descargos contra la imputación de cargos, dentro del plazo otorgado, habiendo sido debidamente valorado por la Autoridad Instructora en el Informe Final de Instrucción.

1.4. Otras acciones de instrucción

De la verificación de la documentación obrante en el expediente de actuación inspectiva originada en mérito a la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se advierte que para el presente caso no se requiere la realización de actuaciones complementarias.

1.5. Informe Final de Instrucción

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 255° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS así como el literal a) del numeral 7.1.2.6 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, Versión 2, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL, la autoridad instructora emitió Informe Final de Instrucción N° 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF (en adelante, Informe Final), considerándose como afectado a un (1) trabajador.

1.6. Descargo al Informe Final de Instrucción

Se cumplió con notificar vía casilla electrónica a **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, en fecha 05 de junio de 2025, así también, se cumplió con notificar al procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, mediante Cédula de Notificación N° 12211-2025, de fecha 17 de junio de 2025, el Informe Final de Instrucción N° 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF, se le otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles para que formule sus descargos, habiendo presentado su descargo dentro del plazo otorgado, escrito con Hoja de Ruta N° 43277-2023, de fecha 10 de junio de 2025, señalando entre sus argumentos, esencialmente, lo siguiente:

i) **El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas.** Se debe tener presente los criterios de ACUERDO del Tribunal de Fiscalización Laboral, en relación que ameritan ser declarados como precedente de observancia obligatoria, establecido a través de la Resolución de Sala Plena N.º 012-2023-SUNAFIL/TFL, sin embargo, en el presente caso no ha ocurrido; así tenemos que el inspector NO HA NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica, AL CORREO INSTITUCIONAL de mi representada Sociedad de Beneficencia San Román Juliaca. Por otro lado, mi representada Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca, NO RECIBIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA pese a contar con teléfono fijo, por parte de los inspectores de SUNAFIL esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003- 2020-TR.

ii) Asimismo se debe tener presente que mi representada no tomo conocimiento sobre el requerimiento de información requerida por medio de sistema de comunicación electrónica notificada en fecha 20/04/2023, debido a que no contaba con el USUARIO y CLAVE de la casilla electrónica – SUNAFIL en vista que la gestión anterior no hizo la entrega del usuario y clave de la casilla electrónica asignada, lo que imposibilitó que la actual gestión pueda acceder a la casilla electrónica, para poder brindar la información requerida. Hecho que no fue tomado en cuenta por el órgano instructor en el informe final de instrucción.

iii) Con fecha 04 de mayo de 2023 mi representada tuvo la visita por parte del Inspector Auxiliar, quien válidamente en dicha fecha nos ha notificado con el requerimiento de comparecencia, cumpliendo desde la mencionada fecha con los requerimientos de comparecencia y las documentaciones requeridas de forma oportuna, conforme se desprende del Acta de Infracción, en consecuencia, no se advierte incumplimiento en la presente materia objeto de inspección. Cita los fundamentos desarrollados en los numerales 6.8, 6.9, 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19 de la Resolución de Sala Plena 019- 2024-Sunafil/TFL; así como los fundamentos desarrollados en los numerales 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19 de la Resolución N.º 0270-2025- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

[3] Plazo establecido en el literal e) de numeral 2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

iv) **ERROR DE HECHO Y DERECHO QUE CONTIENE EL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN:** La misma Intendencia Regional Puno – SUNAFIL, a través del Informe de resultados N.º 054-2023, ha establecido Inscripción en el REMYPE: SI, adjunta captura de pantalla. El correo electrónico: juanscondori03@gmail.com, no corresponde a mi representada, hecho que originó que no se tome conocimiento sobre el requerimiento de información efectuada por el Inspector Auxiliar requirente de SUNAFIL. Conforme a la Imputación de Cargos N.º 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IC, se nos imputa: *El sujeto inspeccionado no cumplió el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado en fecha 20/04/2023.* Sin embargo, esto fue cambiado en El Informe Final de Instrucción N.º 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF, se nos imputa lo siguiente: *El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas*. **Hecho que constituye un cambio y no de un error material, lo que acarrea su nulidad de pleno derecho**.

v) **SOBRE LA SANCIÓN PROPUESTA:** OBJETAMOS el monto de la SANCIÓN DE MULTA PROPUESTA, por cuanto el Órgano Instructor, sin haber compulsado en forma adecuada todos los medios probatorios aportados y las razones de porque no se atendió el requerimiento propone una sanción de multa ascendente a 7,771.50, cantidad que consideramos desproporcionada e injusta. Con lo que se viene inaplicando los efectos del artículo 48º del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, para la aplicación de sanción tomando en consideración que las Sociedades de Beneficencia, no son empresas NO MYPE para que la graduación de la sanción sea superior a una 1.00 UIT de multa, correspondiente a un trabajador, como se ha considerado en la resolución materia de impugnación. Por cuanto las Sociedades de Beneficencia son CREADAS por Ley, esto de conformidad al numeral 3.2 del artículo 3º del Decreto Legislativo N.º 1411, y no son CREADAS al alcance de la Ley N.º 26887, Ley General de Sociedades. Adjunta a su escrito, los siguientes documentos: Copia de DNI recurrente, y Copia de Resolución de Designación.

1.7. Audiencia Especial

Se debe tener en cuenta que el sujeto inspeccionado **no ha solicitado** la realización de la audiencia especial a la que hace referencia el numeral 3 del artículo **177**° del TUO de la LPAG.

II. CUESTIÓN CONTROVERTIDA

Determinar si el administrado incurrió en las siguientes infracciones:

2.1 **No cumplir con el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado en fecha 20/04/2023,** afectando a un (1) trabajador, concertada en el numeral 4.8 del contenido en hechos constatados del Acta de Infracción, conducta considerada como una infracción **grave** a la Labor Inspectiva, de conformidad a lo establecido en el numeral 45.2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo **(en adelante, RLGIT)**.

III. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA O RESOLUTIVA

Mediante la Ley N° 29981[4] se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como bridar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Acorde al artículo 75° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR, complementado por la Resolución de Superintendencia N° 284-2022-SUNAFIL, que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL; la Sub Intendencia de Sanción es la

[4] Ley que crea la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley N° 28806, Ley General de Inspección Laboral, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

unidad orgánica responsable de resolver, en primera instancia, el Procedimiento Administrativo Sancionador, emitir resoluciones y otros actos administrativos en el marco de su competencia cuando corresponda y en concordancia con la normativa vigente.
Conforme al artículo 1 numeral 1.2. del Decreto Supremo N° 003-2013-TR, y en concordancia con la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR que establece el ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de la SUNAFIL en el ámbito de los Gobiernos Regionales.

IV. FUNDAMENTACIÓN

4.1. Análisis legal de los hechos materia de imputación

4.1.1. No cumplir, con el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado en fecha 20/04/2023.

De acuerdo a lo señalado en el acta de infracción, el sujeto inspeccionado habría incurrido en una infracción a la LABOR INSPECTIVA, afectando la verificación de hechos y cumplimiento de normas sociolaborales, tal como lo establece el artículo 36° de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante LGIT), que señala: "*Son Infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores de Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su reglamento. (…)*"; en ese sentido, toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a los Inspectores del Trabajo los antecedentes o información con relevancia que se deriven de sus relaciones sociolaborales, siempre que sea requerida con carácter formal y en calidad de sujetos sometidos a la actividad Inspectiva.

El artículo 11° de la LGIT, establece que: *"las actuaciones Inspectivas se desarrollan mediante**: (i) requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica**, (ii) visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, (iii) requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes, o mediante (iv) comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público".*
Por su parte, los literales c) y e) del artículo 9° de la Ley General de Inspección del Trabajo concordante con el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT[5], establece que: "*Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…)* ***c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones*"**, (el énfasis, es nuestro).

Cabe precisar, que la Versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada "DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA", aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021- SUNAFIL, en el numeral 7.12.4, establece: *"**La negativa del sujeto inspeccionado a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, constituye infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT**, siempre que haya sido notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG y normas sobre la materia. Para que se configure la negativa, tiene que haberse advertido que la información y documentación exigida exista a la fecha del requerimiento, y que ésta deba ser necesaria para el desarrollo de las funciones del inspector comisionado.",* (el énfasis, es nuestro).
Sobre el particular, según el numeral 7.12.4 de la directiva antes referida, si el sujeto inspeccionado

[5] Artículo 15° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR: "15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9° de la Ley. (…)"

no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en una infracción a la labor inspectiva, según lo previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Que, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL; por lo que, el artículo 6° de la referida norma legal, señala que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un **domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones** emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado; asimismo, en sus numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8° del mencionado dispositivo legal, **dispone que es obligación del usuario (empleador), revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen, y mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería**, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica (el énfasis, es nuestro). En ese sentido, téngase presente la publicación del Cronograma al que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2020-TR; y que, mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL y por la Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, se consigna en su parte resolutiva en el artículo 2° el Cronograma modificado de la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, estableciendo la fecha de **implementación de la notificación vía casilla electrónica en las actuaciones y procedimientos de la actividad inspectiva, donde la modalidad actuación inspectiva – *"requerimiento de información"*, se ha implementado su notificación por casilla electrónica a partir del 31 de diciembre de 2020**, la misma que surte sus efectos por encontrarse vigente.

Ahora bien, con relación al requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023, según los hechos Constatados del Acta de Infracción en el numeral 4.8, se deja constancia lo siguiente: *"(…) **En fecha 20 de abril de 2023 la inspectora actuante notificó mediante casilla electrónica un Requerimiento de información bajo apercibimiento**, a fin de que el sujeto inspeccionado remita la siguiente documentación: [1] CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Y COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA; [2] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) CONFORME A LEY Y CON CARGO DE RECEPCIÓN DEL TRABAJADOR; [3] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL DEPOSITO DE LA CTS; [4] HOJA DE CALCULO DEL MONTO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [5] BOLETAS DE PAGO DE GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [6] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [7] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (9% DE LA GRATIFICACIÓN); [8] BOLETAS DE PAGO CONFORME A LEY; [9] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN TRUNCA, CTS TRUNCA Y DE LAS VACACIONES TRUNCAS; [10] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; y [11] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN (DEPÓSITO BANCARIO) DEL MES DE ENERO DE 2023; respecto del trabajador comprendido en la investigación, otorgándole para su cumplimiento cuatro (04) días hábiles de plazo. En fecha 27 de abril de 2023 la inspectora actuante revisó el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), a fin de verificar si el sujeto inspeccionado remitió la documentación requerida, advirtiendo que **el sujeto inspeccionado no cumplió con el requerimiento de información** (…)",* (El énfasis, es nuestro).

Corresponde traer a colación el Precedente Administrativo de Observancia Administrativa del Tribunal de Fiscalización Laboral contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TLF, de fecha 30 de Julio del 2021, en su fundamento 15 y 16 nos indica:

> *"15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, **deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT**. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.*

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento", (El énfasis, es nuestro).

En ese orden de ideas, de lo anterior se colige que para atribuir las conductas estipuladas en el numeral 45.2 del artículo 45° y en el numeral 46.3 del artículo 46°, resulta necesario hacer un juicio de motivación puntual, conciso y suficiente, lo cual, aunado a lo acreditado en el procedimiento, permita determinar fehacientemente si el comportamiento del inspeccionado ha perturbado, retrasado o frustrado la investigación.

Esta instancia sancionadora advierte que, el sujeto inspeccionado no ha respondido el Requerimiento de Información, de fecha 20 de abril de 2023, hecho que retrasó el ejercicio de las funciones inspectivas; conforme el inspector comisionado advierte en el numeral 4.8 del Acta de Infracción. Lo cual, generó retraso en las funciones inspectivas para la verificación del cumplimiento de la materia de Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, sin embargo, pese a la demora imputable al administrado, se ha podido desplegar acciones conducentes al desarrollo de la actividad de fiscalización laboral, en base a la información y documentación obrante en el expediente de la orden inspección que ha sido proporcionada por el administrado en forma posterior, cumpliéndose con el objeto fin de la fiscalización correspondiente a la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN; no obstante, se ha configurado un retraso en el ejercicio de las funciones inspectivas durante el desarrollo de la actividad de fiscalización laboral.

Por lo que, se evidencia que, el sujeto inspeccionado incurrió en una infracción grave a la labor Inspectiva, al no colaborar con el Sistema Inspectivo de Trabajo, al no proporcionar ninguna información en respuesta al Requerimiento de Información, de fecha 20 de abril de 2023.

Por otro lado, se verifica que, el Inspector comisionado ha cumplido con el objeto materia: Compensación por Tiempo de Servicios: Depósito CTS, Remuneraciones: Gratificaciones y Pago de Bonificaciones, Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados: Vacaciones, Remuneraciones: Pago de la Remuneración (Sueldos y Salarios). Por lo que, la falta de cumplimiento del Requerimiento de Información de fecha 20 de abril de 2023, retrasó el proceso inspectivo de la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, pues la información requerida era necesaria para la verificación del cumplimiento de la normatividad sociolaboral vigente. En tal sentido, se adopta el criterio, contenido en el fundamento 15 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral. Por tanto, se considera que el sujeto inspeccionado incurrió en una infracción GRAVE a la labor inspectiva.

Siendo así, tal conducta es pasible de sanción por su conducta infractora **grave** tal como lo señala el numeral 45.2 artículo 45° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias; en lo que concierne a las infracciones a la labor Inspectiva; tipifica como infracción grave a la labor inspectiva; las acciones u omisiones que **perturben, retrasen** o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los **inspectores auxiliares**, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves; afectando a un (1) trabajador. Por lo que, corresponde **ACOGER** la multa propuesta, por la Autoridad Instructora en el Informe Final de Instrucción.

Finalmente, se verifica en el **numeral 8.2.10 del Informe Final de Instrucción**, conforme a lo precisado por la Autoridad Instructora, en mérito del principio de verdad material, dispuesto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que señala: *"En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)."*; realizó la consulta en el aplicativo "Consulta de notificaciones a través de la casilla electrónica" de la Oficina General de Tecnologías de Información

y Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a fin de verificar la alerta de la notificación de la casilla electrónica del requerimiento de información de fecha 20/04/2023 referente a la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, verificándose que, de la imagen N° 01, se evidencia que el sujeto inspeccionado recibió la alerta del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023, al correo electrónico: juanscondori03@gmail.com, datos que fueron registrados como contacto en la casilla electrónica. Por lo que, el sujeto inspeccionado estaba en la posibilidad de advertir oportunamente el contenido del Requerimiento de Información notificado en fecha 20/04/2023 y remitir la respuesta correspondiente.

4.1.2. **De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso i) y ii), del acápite 1.6 de la presente resolución,** es preciso señalar que el empleador es el responsable de revisar periódicamente su casilla electrónica, por lo que, independientemente de la estructura organizacional que se haya establecido en la empresa, el empleador tiene la obligación de establecer precauciones pertinentes y razonables, para dar cumplimiento a lo dispuesto y/o requerido por la autoridad inspectiva. Por lo que, lo manifestado por el sujeto inspeccionado, no desvirtúa la infracción imputada, encontrándose el sujeto inspeccionado en la obligación de colaborar con el personal inspectivo, ello en mérito a lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, "durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley".

Asimismo, el requerimiento de información notificado al sujeto inspeccionado en fecha 20/04/2023, se rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, donde se establece en el segundo párrafo del artículo 6°, que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. Como se puede diferir, la ley expresa que se le debe enviar una alerta en su correo electrónico y alternativamente da la opción de que también se le envié por servicio de mensajería. En el presente caso, como lo ha manifestado la autoridad instructora en el numeral 8.2.10 del informe final de instrucción, la SUNAFIL ha cumplido con enviar la alerta al correo electrónico registrado por el sujeto inspeccionado, hecho que desvirtúa lo manifestado por el sujeto inspeccionado.

Por otro lado, es necesario aclarar que el personal inspectivo comisionado, ha cumplido con agotar todos los medios de investigación necesarios para lograr con la finalidad de la investigación, ya que, al haber verificado la falta de respuesta del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de información notificado por casilla electrónica, el personal inspectivo, ha continuado con su investigación mediante la visita de inspección al centro de trabajo; habiendo cumplido con los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL.

En ese sentido, considerando la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT, por el que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción, observándose los requisitos que se establezcan, **se presumen ciertos y merecen fe**, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados; queda acreditado que la conducta del sujeto inspeccionado, se configura como un retraso al ejercicio de la función inspectiva; ello, teniendo en consideración el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TLF de fecha 30 de julio del 2021. Por tanto, se desestima los argumentos alegados por el sujeto inspeccionado en su escrito de descargo al Informe Final de Instrucción.

De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso iii), del acápite 1.6 de la presente resolución, este argumento corrobora los hechos imputados al sujeto inspeccionado, pues textualmente señala en su descargo al Informe Final de Instrucción, que: *"Con fecha 04 de mayo de 2023 mi representada tuvo la visita por parte del Inspector Auxiliar, quien válidamente en dicha fecha nos ha notificado con el requerimiento de comparecencia,* ***cumpliendo desde la mencionada fecha con los requerimientos de comparecencia y las documentaciones requeridas de forma oportuna***

(…)". Motivo por el que, se le imputa haber causado retraso en la investigación, al no haber cumplido con remitir la información solicitada mediante Requerimiento de Información, notificada en fecha 20 de abril de 2025. Siendo que, pese al retraso y con la información remitida en forma posterior, el inspector comisionado logró el objeto fin de la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN. Por lo que este argumento es desestimado por no desvirtuar la comisión de la infracción imputada en el Acta de Infracción e Imputación de Cargos.

De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso iv), del acápite 1.6 de la presente resolución, debe precisarse al sujeto inspeccionado que, los errores materiales no alteran lo sustancial del contenido del Informe de resultados N.º 054-2023, tal es así que, se verifica del Acta de Infracción, de la Imputación de Cargos e Informe Final de Instrucción, que su condición es No MYPE, por lo que la graduación de la sanción multa propuesta corresponde a los parámetros que han sido recogidos por la tabla de sanciones que incorpora el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-TR. Asimismo, no se observa que, en el Informe Final de Instrucción, la Autoridad Instructora advierta error material en la Imputación de Cargos, siendo que de la descripción de los hechos que constituyen la conducta infractora cometida por el sujeto inspeccionado, no se advierte un cambio de fondo. Por lo que, este argumento es desestimado.

De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso v), del acápite 1.6 de la presente resolución, debe precisarse al sujeto inspeccionado que, esta Autoridad Sancionadora carece de facultad discrecional para graduar la sanción multa a imponer, por lo que, su graduación se debe aplicar, en mérito al Principio de Legalidad, conforme lo establecido en el artículo 38 de la LGIT y en los artículos 47° y 48° del RLGIT, los criterios de graduación de las sanciones a imponer por la comisión de infracciones: "se gradúan atendiendo a criterios generales tales como: gravedad de la falta cometida, número de trabajadores afectados y antecedentes del sujeto infractor"; adicionalmente, conforme a lo señalado por el numeral 47.3 del artículo antes mencionado, "Se debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad previstos por el artículo 248° numeral 3) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444". Por lo que se desestima este argumento.

En consecuencia, al haberse hallado responsabilidad administrativa en contra del sujeto inspeccionado, corresponde la aplicación de una sanción multa por incurrir en la comisión de una (1) infracción a la Labor Inspectiva.

4.2 Análisis de ponderación de las normas infringidas

4.2.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley y en los artículos 47° y 48° del Reglamento, los criterios de graduación de las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, "se gradúan atendiendo a criterios generales tales como: gravedad de la falta cometida, número de trabajadores afectados y antecedentes del sujeto infractor"; adicionalmente, conforme a lo señalado por el numeral 47.3 del artículo antes mencionado, "Se debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad previstos por el artículo 248° numeral 3) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444".

4.2.2 En ese sentido, el numeral 3 del artículo 248° de la T.U.O. de la LPAG, recoge el principio de razonabilidad, precisando que "la comisión de la conducta sancionable no debe resultar más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, asimismo este principio prescribe que las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcional al incumplimiento calificado como infracción". Parámetros que han sido recogidos por la tabla de sanciones que incorpora el numeral 48.1 del artículo 48° del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-TR.

4.2.3 Así de acuerdo a los parámetros establecidos en la mencionada tabla, corresponde imponer al sujeto inspeccionado, la siguiente multa:

CUADRO N° 01

N°	MATERIA	CONDUCTA INFRACTORA	TIPIFICACIÓN LEGAL Y CALIFICACIÓN	N° DE TRAB. AFECT.	MULTA IMPUESTA
1	Labor Inspectiva	El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas.	Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT aprobado por el D.S. 019-2006-TR **GRAVE**	1	1.57 UIT **S/7 771.50**
MONTO TOTAL DE LA MULTA IMPUESTA					**S/ 7 771.50**

4.2.4 En consecuencia, se impondrá al sujeto inspeccionado **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, una multa ascendente a la suma de **S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y uno con 50/100 soles),** por haber incurrido en una (1) infracción a la Labor Inspectiva, detallado en el fundamento 4.1.1 al 4.1.2 de la presente resolución**.**

4.3. Medidas de carácter provisional

El presente caso no cuenta con medidas de carácter provisional. Medidas correctivas recomendadas o por recomendar.

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 41° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, modificado por la primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR al sujeto inspeccionado **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, con **RUC N° 20222375518,** con domicilio fiscal y laboral ubicado en Jr. Mariano Pandia Nro. 285 Urb. La Rinconada (A 1 cdra del C.S. Cono Sur) del departamento de Puno, provincia de San Román y distrito de Juliaca; con la suma de **S/ 7,771.50 (Siete mil setecientos setenta y uno con 50/100 soles),** por haber incurrido en una (1) infracción a la Labor Inspectiva, expuesta en la parte considerativa de la presente resolución, afectando un total de un (1) trabajador conforme al cuadro N° 1 de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que el monto de la multa, más los intereses de ley de ser el caso, sean depositados en los siguientes Bancos**: BBVA, BCP, INTERBANK Y SCOTIABANK,** con el código de pago **2446000240** a nivel nacional. Si prefiere realizar el pago en el **Banco de Nación**, deberá anteponer el número de transacción **3710,** indicando el sujeto inspeccionado el número de su RUC, después de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento que se siga la acción por la vía coactiva, debiendo comunicar a esta dependencia, con el envío del respectivo comprobante de pago.

Artículo 3.- EXHORTAR al sujeto inspeccionado **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, a colaborar con la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones en futuras actuaciones inspectivas que se le pudieran realizar.

Artículo 4.- INFORMAR al administrado que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218°, numeral 218.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; contra el presente acto resolutivo, proceden los siguientes recursos: a) Recurso de reconsideración[6] b) Recurso de apelación[7]. Tales recursos impugnatorios deberán ser interpuestos dentro del plazo de **quince (15) días hábiles**

[6] **TUO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**
"**Artículo 219.- Recurso de reconsideración**
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación".

[7] **TUO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS.**
"**Artículo 220.- "Recurso de apelación**
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico".

posteriores a la notificación de la presente, ante la Sub Intendencia de Resolución, precisando que el recurso de reconsideración es **opcional**.

Artículo 5.- Una vez consentida o firme que quede la presente, tendrá mérito ejecutivo y pasará al área de ejecución coactiva, para el cobro respectivo.

Artículo 6.- NOTIFICAR con la presente resolución a **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, y al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, con sujeción al artículo 45°, literal f, de la Ley N° 28806.

Regístrese y Comuníquese;

Documento firmado digitalmente
DANNY GABRIELA ESPEJO RODRIGUEZ
Sub Intendente de Sanción (e)
INTENDENCIA REGIONAL DE PUNO

SISA/DER/jbcb

EXPEDIENTE : N.° 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.
ESCRITO : 003
SUMILLA: INTERPONGO RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

SEÑOR SUB INTENDENTE DE LA INTENDENCIA DE SANCIÓN REGIONAL DE PUNO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL – SUNAFIL.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMÁN JULIACA, representado por el Abogado Walter Mamani Pacori, Procurador Público de la Municipalidad Provincia de San Román, con DNI N.º 02436997, encargado con Resolución N.º D000418-2024-JUS/PGE-PG de fecha 20 de junio del 2024), **con domicilio legal y procesal en el Jr. Salaverry N.º 410 /interior 2do Piso Oficina de la Procuraduría Publica) de la ciudad de Juliaca, con correo electrónico:** muniprocuraduriasanroman@gmail.com, **con numero de celular 951166442**; ante Ud. con el debido respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO:

Invocando interés y legitimidad para obrar, interpongo Recurso Administrativo de **APELACIÓN** en contra de la **RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 18 de julio de 2025, (notificada el 31 de julio de 2025)**: por **VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DIFERENTE INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS Y CUESTIÓN DE PURO DERECHO, MOTIVACIÓN INSUFICIENTE, CONTRAVENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN, A LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS**, a fin de que su despacho, conceda la apelación y eleve al superior en grado, y este a su vez, en su oportunidad, previo estudio, análisis e interpretación correcta declare FUNDADA LA APELACIÓN y consecuentemente declare NULO o REVOQUE EN TODOS SUS EXTREMOS LA RECURRIDA.

II.- AGRAVIOS

1. No encontrándome conforme con lo determinado por la Intendencia Regional de Puno, apelo el contenido de la recurrida **RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 18 de julio de 2025**, por CONTENER VICIOS INSUBSANABLES

CAUSAL DE NULIDAD como son: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DIFERENTE INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS PRODUCIDAS Y CUESTIÓN DE PURO DERECHO, MOTIVACIÓN INSUFICIENTE, CONTRAVENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN, A LAS LEYES Y NORMAS REGLAMENTARIAS, conforme se tiene las siguientes omisiones:

a. Existe diferente interpretación de las pruebas producidas.

b. Se aplica multa con aplicación de puro derecho.

c. No se tomó en consideración los fundamentos de nuestro descargo sobre el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD a la luz del fundamento 6.19 de la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL publicada en el diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, tomando en consideración que mi representada HA CUMPLIDO CON LA NORMATIVA ANTES de la notificación de la IMPUTACIÓN DE CARGOS, conforme se desprende del Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, en su numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Por lo que correspondía dejar sin efecto la multa y archivar el presente procedimiento sancionador.

d. No se tomó en consideración que antes de la IMPUTACIÓN DE CARGOS, mi representada ha cumplido con la normatividad sociolaboral respecto del trabajador Javier Alberto Torres Vilavila, esto conforme se desprende del numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 del Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, elaborado por YESMIRA MOLLINEDO MAMANI, Inspectora Auxiliar, refrendado por MARTI PAUL SANCHEZ CHAVEZ, Supervisor Inspector (e) de la Intendencia Regional de Puno. En donde textualmente en los numerales descritos se desprende: *(…), NO SE ADVIERTE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE MATERIA OBJETO DE INSPECCIÓN.*

e. En la resolución materia de impugnación no se ha tomado en consideración todos los fundamentos y argumentos de nuestro descargo.

f. No ha merecido pronunciamiento alguno sobre los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral, contenidos en la Resolución de Sala Plena N.º 012-2023-SUNAFIL/TFL publicada en el diario Oficial El Peruano, el 24 de setiembre de 2023, Resolución de Sala Plena N.º

019-2024-SUNAFIL/TFL publicada en el diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, Resolución N.º 0270-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 21 de marzo de 2025, en donde están enfocados nuestro argumento de defensa, COMO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO. Criterios que no han sido tomados en consideración en la resolución materia de impugnación.

g. No se tomó en consideración que el Inspector de Trabajo de SUNAFIL, NO HA NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica, al CORREO INSTITUCIONAL de mi representada, que es: benesanroman@gmail.com, creada el 20 de abril del año 2015, esto en aplicación del segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. LA FALTA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE LA ALERTA IMPIDIÓ EL CONOCIMIENTO EFECTIVO DEL REQUERIMIENTO, LO QUE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO.

h. No se tomó en consideración que la ALERTA fue notificado a un correo que NO CORRESPONDE A MI REPRESENTADA, como es el correo electrónico: juancondori03@gmail.com. De lo que se puede colegir que mi representada NO RECIBIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MUCHO MENOS AL TELÉFONO FIJO QUE CUENTA MI REPRESENTADA, esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. Lo que acarrea su nulidad de pleno derecho.

i. No se tomó en consideración que por fuerza mayor NO SE TOMÓ CONOCIMIENTO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS por el Inspector Auxiliar de Trabajo de SUNAFIL, esto debido a que recién el 05 de mayo del 2024, se pudo realizar el cambio de Usuario - Clave de la Casilla Electrónica de SUNAFIL.

j. Se ha inaplicado el numeral 6 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.

2. En ese sentido, se ha incurrido en un vicio de nulidad toda vez que el acto de procedimiento administrativo no se ha sujetado a las reglas procedimentales establecidas, razón por la cual no resulta válido ni eficaz, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 3° y numeral 6.1. del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, que señala:

> *Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…). 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…).*
> *Artículo 6.- Motivación del acto administrativo. 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.*

Por último, otro de los requisitos de validez del acto administrativo que se ha vulnerado con la decisión impugnada es el objeto o contenido, siendo que el mismo debe ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.2, 5.3 del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que señala:

> *Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo*
> *(…).*
> *5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar.*
> *5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto.*

Por tales razones y teniendo en cuenta lo expuesto en la Resolución cuestionada, se advierte que de la misma no se evidencia que el Órgano Sancionador de SUNAFIL, haya seguido el debido procedimiento para su emisión; en consecuencia, deviene en nulo de pleno derecho.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

Con RESOLUCIÓN DE SUB INTENDENCIA N. º 230-2024-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 17 de junio del 2024, se me impone de forma arbitraria una sanción de multa de S/ 7,771.50 (siete mil setecientos setenta y uno con 50/100 soles), sin tomar en cuenta lo siguiente:

a. No existe una graduación adecuada en la sanción aplicada a la luz de los criterios estipulados en el numeral 6 del artículo 248º del TUO de la LPAG; vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

b. No se tomó en consideración lo señalado en nuestro descargo sobre el **PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD** a la luz del fundamento 6.19 de la **Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL** publicada en el diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE MI REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON LA NORMATIVA ANTES DE LA **IMPUTACIÓN DE CARGOS**, conforme se desprende del **Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN** de fecha 22 de junio de 2023, en su numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Por lo que correspondía dejar sin efecto la multa y archivar el presente procedimiento sancionador. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

c. No se tomó en consideración que antes de la **IMPUTACIÓN DE CARGOS**, mi representada ha cumplido con la normatividad sociolaboral respecto del trabajador Javier Alberto Torres Vilavila, esto conforme se desprende del numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 del **Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN** de fecha 22 de junio de 2023, elaborado por YESMIRA MOLLINEDO MAMANI, Inspectora Auxiliar, refrendado por MARTI PAUL SANCHEZ CHAVEZ, Supervisor Inspector (e) de la Intendencia Regional de Puno. **En donde textualmente en los numerales descritos se desprende: *(…), NO SE ADVIERTE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE MATERIA OBJETO DE INSPECCIÓN.*** Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

d. En la resolución materia de impugnación no se ha tomado en consideración todos los fundamentos y argumentos de nuestro descargo. Vulnerando de esa manera lo

previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

e. No ha merecido pronunciamiento alguno sobre los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral, contenidos en la **Resolución de Sala Plena N.º 012-2023-SUNAFIL/TFL** publicada en el diario Oficial El Peruano, el 24 de setiembre de 2023, **Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL** publicada en el diario Oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2024, Resolución N.º 0270-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 21 de marzo de 2025, **en donde están enfocados nuestro argumento de defensa**, EN RELACIÓN QUE AMERITAN SER DECLARADOS COMO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS ENTIDADES CONFORMANTES DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO. **Criterios que no han sido tomados en consideración en la resolución materia de impugnación**. vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

f. No se tomó en consideración que el Inspector de Trabajo de SUNAFIL, **NO HA NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica**, al **CORREO INSTITUCIONAL** de mi representada, que es: benesanroman@gmail.com, creada el 20 de abril del año 2015, esto en aplicación del segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. **LA FALTA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE LA ALERTA IMPIDIÓ EL CONOCIMIENTO EFECTIVO DEL REQUERIMIENTO, LO QUE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO**. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

g. No se tomó en consideración que la **ALERTA fue notificado a un correo que no corresponde a mi representada**, como es el correo electrónico: juancondori03@gmail.com. De lo que se puede colegir que mi representada NO RECIBIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MUCHO MENOS AL TELÉFONO FIJO QUE CUENTA MI REPRESENTADA, esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR, lo que acarrea su nulidad de pleno derecho esto tomando en consideración que al ser notificado a un correo distinto se da por no notificado a mi representada. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

h. No se tomó en consideración que por fuerza mayor NO SE TOMÓ CONOCIMIENTO LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS por el Inspector Auxiliar de Trabajo de SUNAFIL, esto debido a que recién el 05 de mayo del 2024, se pudo realizar el cambio de Usuario - Clave de la Casilla Electrónica de SUNAFIL. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

EN ESA MEDIDA SE TIENE QUE EN LA RESOLUCIÓN RECURRIDA:

Se hizo una diferente interpretación de las pruebas producidas, consistente en:

1. No se tomó en consideración que la ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica FUE NOTIFICADO A UN CORREO QUE NO CORRESPONDE A MI REPRESENTADA, como es el correo electrónico: juancondori03@gmail.com. De lo que se puede colegir que mi representada NO RECIBIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MUCHO MENOS AL TELÉFONO FIJO QUE CUENTA MI REPRESENTADA, esto de conformidad al segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
2. No se tomó en consideración que el Inspector de Trabajo de SUNAFIL, NO HA NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica, al CORREO INSTITUCIONAL de mi representada, que es: benesanroman@gmail.com, creada el 20 de abril del año 2015, esto en aplicación del segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. LA FALTA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE LA ALERTA IMPIDIÓ EL CONOCIMIENTO EFECTIVO DEL REQUERIMIENTO, LO QUE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Se debe tener presente que los requerimientos de información por medio de sistemas de comunicación electrónica de SUNAFIL son SUBSANABLES, debido a que el Inspector de Trabajo, estaba FACULTADO para efectuar otras modalidades de

actuación inspectiva como la VISITA DE INSPECCIÓN DEL CENTRO LABORAL, a falta de respuesta de un primer requerimiento de información por medio de sistema de comunicación electrónica, esto de conformidad a la Ley N.º 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento.

> Morón Urbina[1] señala que: *"(…) Toda infracción es jurídicamente subsanable, lo que impide o dificulta la subsanabilidad es la posibilidad de no revertir los efectos dañosos producidos. No debe perderse de vista que la subsanación implica "reparar o remediar un defecto'' y "resarcir un daño", por lo que no se subsana con solo dejar de incurrir en la práctica incorrecta, en arrepentirse de ello, sino en verdaderamente identificar el daño realmente producido al bien público protegido y revertirlo. Por otro lado, aquí no puede exigirse resarcir supuestos daños potenciales, subjetivos o abstractos, como haber puesto en riesgo al bien, la confiabilidad de la información, etc.*"

En la resolución recurrida solo se verifica el citado de las leyes, mas no se ha realizado mayor análisis mucho menos se ha motivado.

Por todo ello la resolución materia de impugnación, causa agravio por provenir de un acto irreal, subjetivo, de uso abuso del derecho y de un evidente acto de abuso de autoridad.

Asimismo, se ha vulnerado el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que en su numeral 3 establece lo siguiente: "*Son principios y derechos de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la Tutela Jurisdiccional*" en el presente caso al no realizarse una debida motivación y NO HABIENDO el Inspector de Trabajo de SUNAFIL, NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica, al CORREO INSTITUCIONAL de mi representada, que es: benesanroman@gmail.com, creada el 20 de abril del año 2015, esto en aplicación del segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. LA FALTA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE LA ALERTA IMPIDIÓ EL CONOCIMIENTO EFECTIVO DEL REQUERIMIENTO, LO QUE IMPOSIBILITÓ SU CUMPLIMIENTO, ha colocado a mi representada en una situación de desigualdad ante la administración y limitado el derecho de defensa; vulnerando así el debido procedimiento y sobre todo el de legalidad que rodea todo proceso o procedimiento, lo que acarrea la nulidad de la resolución recurrida.

[1] MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, Décima Cuarta Edición, Tomo II, p. 522.

Si bien es cierto que dicho artículo señala que su aplicación dentro de la esfera jurisdiccional, eso no implica que no se pueda aplicar dentro del procedimiento administrativo, ya que el Tribunal Constitucional en el expediente N° 3741 – 2004-AA/TC, expresa lo siguiente, en su fundamento *18: conforme a la jurisprudencia de este colegiado, el derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución, no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que extiende también al procedimiento administrativo, y en general como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido, (…)"*, por lo que dicho dispositivo legal es aplicable al presente procedimiento administrativo.

Consecuentemente, por todos los fundamentos expuestos, la Intendencia Regional de Puno debe declarar la no existencia de la infracción atribuida en contra de mi representada, en tal sentido vía reexamen deberá declarar la nulidad o la revocatoria de la recurrida, en aras de un debido procedimiento administrativo.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

1. El artículo 153º del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, sobre el plazo máximo del Procedimiento Administrativo para resolver la cuestión planteada.

2. El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, que establece la facultad de contradicción.

3. El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, que establece el marco legal de la APELACIÓN.

V.- NATURALEZA DEL AGRAVIO:

Evidentemente la recurrida CAUSA GRAVE DESMEDRO Y PERJUICIO MORAL, ECONOMICO, POR LO QUE CLARAMENTE SE HA TRANSGREDIDO, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, DEBIDO PROCEDIMIENTO, DEBIDA MOTIVACION QUE DEBE CONTENER UN ACTO ADMINISTRATIVO.

VI.- MEDIOS DE PRUEBA Y ANEXOS:

1-A.- Copia de DNI.

1-B.- Copia de Resolución de Designación.

1-C.- Captura de creación de correo electrónico institucional.

1-D.- Resolución de Sub Intendencia N.º 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Pido se sirva acceder mi petición elevando al Superior en Grado para su resolución.

Puno, 21 de agosto de 2025.



1-E

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

SUNAFIL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

0000021076-2025 E

	Tipo Acto		
Orden Inspección:	**0000000309-2023**	**Acta Nº:**	0000000145-2023
Exp. Sancionador:	**0000000259-2023**		
Imp. Cargo:	0000000090-2025	**Inf. Fin. Instrucción:**	0000000139-2025
Res. 1° Instancia:	0000000371-2025	**Res. 2° Instancia:**	0000000151-2025
Dependencia:	SUNAFIL-INTENDENCIA REGIONAL DE PUNO **SUNAFIL/IRE-PUN**		

Destinatario: SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU

Dirección: DIRIGIDO A PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JIRON SALAVERRY /interior 2do. Piso Oficina de Procuraduría Publica NRO.410, SAN ROMAN-JULIACA

Casilla Nº: - **Sede:** -

Con Relación al escrito Nº: **Fecha Escrito:**

Se hace saber que en el procedimiento sancionador:

Materia: INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA

Se ha expedido con fecha : 30/09/2025

Lo siguiente: RESOLUCIÓN 2DA INSTANCIA

Que notifica a usted con arreglo a Ley.

Se anexa lo siguiente: - RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 151-2025-SUNAFILIRE-PUN (IMPRESO EN AMBAS CARAS)

Con un total de: 7 folio(s).

FECHA DE PRIMERA Día / Mes / Año **HORA:** ___ : ___	**FECHA DE SEGUNDA** Día / Mes / Año **HORA:** ___ : ___ El llenado de este campo acredita la notificación en la segunda visita.

1. CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN:

Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia: _____

Tipo de documento: DNI ☐ OTRO ☐ _____

N° de Documento de _____

Observació No exhibió Documento de ☐

2. RELACIÓN CON EL ADMINISTRADO:

☐ Titular
☐ Familiar
☐ Empleador (a)
☐ Representante
☐ Otros

03358

PROCURADU... MUNICIPALIDAD PROVINCI... SAN RO... RECEPCIÓN D...

Firma o sello de recepción

3.CERTIFICACIÓN DE NEGATIVA DE

a. Se negó a recibir el documento ☐
b. Recibió el documento y se negó a firmar ☐

5.REFERENCIAS Y/O CARACTERÍSTICAS DEL

Tipo y color de puerta: _____
Color de fachada: _____
N° de pisos: _____
N° de suministro: _____
Observaciones: _____

6. DIRECCIÓN NO EXISTE ☐

Observaciones: _____

4.MOTIVO DE NO ACUSE DE RECIBO

	Visitas 1ra	
1. Persona no capaz	☐	☐
2. Domicilio cerrado	☐	☐

CONSTANCIA DE 1RA VISITA

Se deja constancia de la 1ra. Visita y su reprogramación por motivos de No Acuse de Recibo que se marca en a la parte superior, indicándose que la segunda visita se realizará el día ___/___/____

CONSTANCIA DE 2DA VISITA

Me constituí en el domicilio del Administrador con el propósito de notificar el(los) documentos(s) que se indica(n)

Al respecto, dejo constancia que luego de las visitas efectuadas al referido domicilio, ocurrió el motivo de No Acuse de Recibo que se marca en la parte superior, por lo que se procedió a dejar bajo puerta una copia de la constancia de 2da Visita, así como la documentación a notificar.

Primera visita	Segunda visita
Responsable de Recepción: ... Hora de Recepción: 03:41pm Folios: -07- LA RECEPCIÓN NO IMPLICA CONFORMIDAD	
Nombre, Apellido, DNI y firma del notificador	Nombre, Apellido, DNI y firma del notificador

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0000021076-2025

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN

EXPEDIENTE SANCIONADOR : 259-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.
ADMINISTRADO : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU
RUC : 20222375518
MATERIA : INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA.

Puno, 30 de setiembre de 2025.

VISTO: El recurso de apelación, interpuesto por la **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU** (en adelante, **sujeto inspeccionado**) contra la Resolución de Sub Intendencia N°371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 18 de julio de 2025, (en adelante, **la resolución apelada**) expedida en el marco del procedimiento sancionador, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley General de Inspección del Trabajo - Ley N° 28806 (en adelante**, la LGIT**) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y normas modificatorias (en lo sucesivo, **el RLGIT**); y,

ATENDIENDO:

I. ANTECEDENTES.

1.1. **De las actuaciones inspectivas de investigación.**

Mediante la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, a efectos de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, respecto del sujeto inspeccionado, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN (en adelante, **el Acta de Infracción**), mediante la cual se propuso sanción económica al sujeto inspeccionado, por la comisión de infracciones a la labor inspectiva.

1.2. **De la fase instructora.**

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 139-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IF (en adelante, **el Informe Final**), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de conducta infractora imputada al sujeto inspeccionado, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción.

1.3. **De la resolución apelada.**

Obra en autos la resolución apelada que, en mérito al Informe Final, multa al sujeto inspeccionado con **S/ 7,771.50 (Siete Mil Setecientos Setenta y Uno con 50/100 Soles)**, por haber incurrido en:

- Una infracción **GRAVE** a la labor inspectiva, el sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT.

II. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

2.1. Con fecha 21 de agosto de 2025, el sujeto inspeccionado interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, argumentando:

i) No se tomó en consideración que antes de la IMPUTACIÓN DE CARGOS, mi representada ha cumplido con la normatividad sociolaboral respecto del trabajador Javier Alberto Torres Vilavila, esto conforme se desprende del numeral 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 del Acta de Infracción N.º 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN de fecha 22 de junio de 2023, elaborado por YESMIRA MOLLINEDO MAMANI, Inspectora Auxiliar, refrendado por MARTI PAUL SANCHEZ CHAVEZ, Supervisor Inspector (e) de la Intendencia Regional de Puno. En donde textualmente en los numerales descritos se desprende: (…), NO SE ADVIERTE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTE MATERIA OBJETO DE INSPECCIÓN. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ii) No se tomó en consideración que el Inspector de Trabajo de SUNAFIL, NO HA NOTIFICADO LA ALERTA del Sistema Informático de Notificación Electrónica, al CORREO INSTITUCIONAL de mi representada, que es: benesanroman@gmail.com, creada el 20 de abril del año 2015, esto en aplicación del segundo párrafo del artículo 6º del Decreto Supremo N.º 003-2020-TR. No se tomó en consideración que la ALERTA fue notificado a un correo que NO CORRESPONDE A MI REPRESENTADA, como es el correo electrónico: juancondori03@gmail.com. De lo que se puede colegir que mi representada NO RECIBIÓ EL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, MUCHO MENOS AL TELÉFONO FIJO QUE CUENTA MI REPRESENTADA, vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii) No se tomó en consideración que por fuerza mayor NO SE TOMÓ CONOCIMIENTO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS por el Inspector Auxiliar de Trabajo de SUNAFIL, esto debido a que recién el 05 de mayo del 2024, se pudo realizar el cambio de Usuario - Clave de la Casilla Electrónica de SUNAFIL.

iv) No existe una graduación adecuada en la sanción aplicada a la luz de los criterios estipulados en el numeral 6 del artículo 248º del TUO de la LPAG. Vulnerando de esa manera lo previsto en el numeral 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. No se tomó en consideración los fundamentos de nuestro fundamento de descargo sobre el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD a la luz del fundamento 6.19 de la Resolución de Sala Plena N.º 019-2024-SUNAFIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N.º 012-2023-SUNAFIL/TFL publicada en el diario Oficial El Peruano, el 24 de setiembre de 2023.

III. CONSIDERANDO.

Del requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica notificado en fecha 20 de abril de 2023.

3.1. **De los argumentos i), ii) y iii) del punto II de la presente resolución,** en el procedimiento investigatorio, se tiene que el inspector actuante ha utilizado la modalidad de actuación inspectiva de **"requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica"**, regulado en el artículo 11° de la LGIT, y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 9° de la LGIT, "*Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones",* concordante con el numeral 15.1 del artículo 15° del RLGIT; por lo que, estando a las facultades inspectivas señaladas en el numeral 4 del artículo 5° de la LGIT, el sujeto inspeccionado se encontraba obligado a cumplir con los requerimientos de información por medio de sistemas de comunicación electrónica; además, téngase presente que el numeral 7.15.9. de la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, establece: ***"Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propone una multa, teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben ser sancionados por separado (…)."*** (el resaltado es nuestro).

3.2. En el presente caso, la conducta infractora a la labor inspectiva determinada por el inferior en grado en la resolución apelada, en mérito al informe final y conforme a los hechos constatados del acta de infracción, se tiene que en fecha 20 de abril de 2023 se notifica el requerimiento de información por casilla electrónica; sin embargo, el sujeto inspeccionado no ha cumplido con remitir la información solicitada, dejándose la respectiva constancia de actuaciones inspectivas de investigación, situación que denota la falta del deber de colaboración del sujeto inspeccionado en el procedimiento investigatorio, al no facilitar la información y/o documentación para el desarrollo de la función inspectiva, el mismo que constituye infracción a la labor inspectiva, ya que el sujeto inspeccionado no actuó diligentemente y no cumplió con lo requerido en su oportunidad, a pesar de tener un plazo prudente para cumplir con lo requerido. Es así que, los hechos constatados en el acápite del acta de infracción, precisa: *"**4.8** Respecto de la materia OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, se tiene: En fecha 20 de abril de 2023 la inspectora actuante notificó mediante casilla electrónica2 un Requerimiento de información bajo apercibimiento, a fin de que el sujeto inspeccionado remita la siguiente documentación: [1] CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Y COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA; [2] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) CONFORME A LEY Y CON CARGO DE RECEPCIÓN DEL TRABAJADOR; [3] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL DEPOSITO DE LA CTS; [4] HOJA DE CALCULO DEL MONTO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [5]*

BOLETAS DE PAGO DE GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [6] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD; [7] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (9% DE LA GRATIFICACIÓN); [8] BOLETAS DE PAGO CONFORME A LEY; [9] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN TRUNCA, CTS TRUNCA Y DE LAS VACACIONES TRUNCAS; [10] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES; y [11] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN (DEPÓSITO BANCARIO) DEL MES DE ENERO DE 2023; respecto del trabajador comprendido en la investigación, otorgándole para su cumplimiento cuatro (04) días hábiles de plazo. En fecha 27 de abril de 2023 la inspectora actuante revisó el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT), a fin de verificar si el sujeto inspeccionado remitió la documentación requerida, advirtiendo que el sujeto inspeccionado no cumplió con el requerimiento de información; incurriendo el sujeto inspeccionado en una infracción muy grave a la labor inspectiva, afectando con ello a un (01) trabajador descrito en el CUADRO N° 01". Tal hecho verificado denota la falta del deber de colaboración del sujeto inspeccionado en el procedimiento investigatorio, al no facilitar la información y/o documentación solicitada, retrasando o dilatando el desarrollo de la función inspectiva, la misma que constituye infracción a la labor inspectiva, ya que el sujeto inspeccionado no actuó diligentemente y no cumplió con lo requerido en su oportunidad.

3.3. Que, el Precedente Vinculante Administrativo vigente, publicado en el diario oficial "El Peruano" de fecha 08 de agosto de 2021, contenida en la Resolución de la Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMRA SALA, precisa diferentes criterios aplicables a todas las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 23° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, siendo uno de los criterios obligatorios, **sobre la demora en la respuesta a un requerimiento de información efectuado por el inspector de trabajo y su subsunción en las normas sancionadoras contempladas en el artículo 45.2 o en el 46.3 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, según las circunstancias**, criterio que se fundamenta de la siguiente forma: *"14. La demora en la entrega de información al inspector de trabajo es sancionable por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes, comportamiento que está tipificado en el artículo 45.2 del RLGIT. (…) 15. De esta manera, **en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT** (…)."* Asimismo, se tiene el Precedente Vinculante Administrativo, contenido en la RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, donde señala: *"6. Así, debe entenderse **por entrega tardía de la información requerida**, la remisión, a través de cualquier medio previsto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, cuyo texto único ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG), **que ocurre cuando, antes del cierre de la orden de inspección, el sujeto obligado pone a disposición del inspector la totalidad de la información solicitada**. **7. Esta entrega debe permitir que el inspector pueda analizar el contenido de la misma, dejándose constancia de tal hecho por parte del propio fiscalizador en el Acta de Infracción, calificándose bajo el tipo administrativo***

sancionador previsto en el numeral 45.2 del artículo 45 *del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 8. Por el contrario,* ***la negativa de entrega de la información requerida, que tiene por efecto (sea ello querido o no por el empleador) la frustración de la investigación, se consolida cuando el sujeto obligado no remite la información solicitada o la remitiese de forma incompleta, frustrando el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes."*** (el resaltado, es nuestro). Por lo que, en estricta observancia del Principio de legalidad corresponde ajustarse a lo establecido en el RLGIT, respecto de la tipificación de la infracción cometida por el administrado, con la debida valoración de los hechos constatados en el acta de infracción, descargos, medios probatorios del procedimiento inspectivo y sancionador, ya que al evaluarse las circunstancias en el caso de autos, la infracción por incumplimiento del requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023, es sancionable por generar retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas, conducta infractora que se tipifica en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, considerando que el inspector actuante ha podido continuar desplegando sus funciones, conforme se tiene de los acápites 4.3 al 4.7 del acta de infección.

3.4. De los efectos de la notificación por casilla electrónica de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, el numeral 1.1 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, **TUO de la LPAG**), establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; siendo así, el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG, señala entre otros, que: *"****Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica****. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado,* ***surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida****, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25° de la Ley antes referida."* (el resaltado es nuestro). Es así que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, que en su artículo 7° del referido dispositivo legal, señala: *"Es objeto de notificación vía casilla electrónica todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, que correspondan ser informadas al administrado, tales como, las medidas inspectivas, el informe de actuaciones inspectivas, las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o en el marco del procedimiento de ejecución coactiva, entre otros, que sean necesarios para el trámite del procedimiento y/o actuación de la Autoridad Inspectiva de Trabajo";* asimismo, el artículo 8° del referido cuerpo normativo, establece: *"****Son obligaciones del usuario de la casilla electrónica revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen; mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica; y, mantener la confidencialidad y***

***adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne**."* (el resaltado es nuestro).

3.5. En esa línea, el literal a) del sub numeral 7.1.4 de la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/GG, *"Normas para el Funcionamiento del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL"*, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 017-2020-SUNAFIL, precisa que el empleador accede a la casilla electrónica asignada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL utilizando su "Clave SOL"; al ingresar por primera vez, debe registrar su correo electrónico y/o número de celular. El registro de la citada información tiene el carácter de obligatorio, en caso de no hacerlo, no podrá recibir la comunicación de alertas; en concordancia, el numeral 7.3 de la referida directiva indica que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL envía a los usuarios las alertas de las notificaciones efectuadas en la casilla electrónica, en función a los datos de contacto registrados por éstos; las alertas de las notificaciones se realizan una vez efectuado el depósito en la casilla electrónica por los responsables de los documentos materia de notificación; es obligación de los usuarios, mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas emitidas por esta entidad; y, en caso de cambio o modificación de los datos de contacto registrados, el usuario debe actualizar la información en la opción correspondiente de la casilla electrónica.

3.6. El sub numeral 7.4.1 de la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/GG, señala: *"Los documentos a ser notificados vía casilla electrónica son los generados en los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, señalados en el numeral 6.1 de esta directiva, cuya implementación se realiza de manera progresiva a través de la publicación del Cronograma al que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2020-TR";* es así que, mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, modificado por Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL y estando a la última modificación por la Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" de fecha 29 de mayo de 2021, consigna en su parte resolutiva en el artículo 2° el Cronograma modificado de la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, estableciendo la fecha de implementación de la notificación vía casilla electrónica en las actuaciones y procedimientos de la actividad inspectiva[1], entiéndase que la casilla electrónica de acuerdo a lo regulado en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, constituye el domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones que correspondan ser informadas al administrado, prevaleciendo esta modalidad de notificación frente a otras modalidades de notificación contenidas en el

[1]

EN LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD INSPECTIVA			
N°	TIPO DE DOCUMENTO	FASE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
1	Resoluciones	PAS - Primera instancia	31/08/2020
2		PAS - Segunda instancia	31/08/2020
3		PAS - Tercera instancia	31/05/2021
4	Informe de archivamiento	PAS - Instructora	30/11/2020
5	Imputación de cargos	PAS - Instructora	30/11/2020
6	Informe final de instrucción	PAS - Instructora	30/11/2020
7	Cartas o comunicaciones	Diligencias preliminares (depósito en la casilla)	03/08/2020
8		Diligencias preliminares (recepción bidireccional)	03/08/2020
9	Informes de actuación inspectiva	Actuaciones inspectivas de investigación	15/12/2020
10	Requerimiento de información	Actuaciones inspectivas de investigación	31/12/2020
11	Requerimiento de comparecencia	Actuaciones inspectivas de investigación	31/12/2020
12	Medida inspectiva de requerimiento	Actuaciones inspectivas de investigación	31/12/2020

artículo 20° del TUO de la LPAG, de acuerdo a lo previsto en el numeral 12.1 del artículo 12° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

3.7. En observancia del Principio de predictibilidad o de confianza legítima previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como el Principio de informalismo**,** se tiene acreditado que el requerimiento de información de fecha 20 de abril 2023 fue notificado con arreglo a Ley, conforme se tiene de las siguientes capturas de pantalla:

Listado Representantes

Tipo Documento	Nro Documento	Nombre Completo	Correo	Teléfono	Fecha de registro	Estado	Fecha Baja
D.N.I.	44045813	JUAN SATURNINO CONDORI CHURATA	juanscondori03@gmail.com	980821927	04/10/2022 10:37	INACTIVO	03/05/2023 10:31
D.N.I.	29335031	JUANA JESUS PILCO ESCOBEDO	benesanroman@gmail.com	996304455	03/05/2023 10:31	ACTIVO	



Datos del Correo Enviado

Asunto:SUNAFIL: ALERTA DE NOTIFICACIÓN EN CASILLA ELECTRÓNICA [COD:1095401]
Remitente:SUNAFIL <sunafil_te_orienta_3@sunafil.gob.pe>
Fecha Envio:20/04/2023 16:40
Lista a las que se envío:juanscondori03@gmail.com,
Contenido:

SUNAFIL | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

SISTEMA DE CASILLA ELECTRÓNICA

Estimado(a) EMPLEADOR: 20222375518 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU

Usted tiene una nueva notificación.

Notificación: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, sírvase consultar el sistema de Casilla Electrónica de SUNAFIL. Para ubicar la notificación efectue la búsqueda a través del menú de notificación de fiscalización con el número de Orden de Inspección N° 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.

Av. Salaverry 655 - 2do. piso, Jesús María
(511) 390 2800 | casilla@sunafil.gob.pe
Lima - Perú

Tenga en cuenta que este mensaje de correo electrónico se envió desde una dirección exclusivamente de avisos y notificaciones, por lo que no puede aceptar correos electrónicos entrantes.
Por favor no responda a este mensaje.

3.8. Que, estando a la fecha de depósito del requerimiento de información en la casilla electrónica, el sujeto inspeccionado si contaba con el contacto registrado (correo electrónico y/o número de contacto telefónico), conforme se tiene de la consulta en el aplicativo *"Consulta de notificaciones a través de la casilla electrónica"* de la Oficina General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – OGTIC; por lo que, no se advierte vulneración al debido procedimiento que afecte el derecho de defensa del administrado, resultando válido y eficaz la notificación por casilla electrónica del requerimiento de información, máxime si el sujeto inspeccionado ha cumplido con registrar el correo electrónico y/o número de celular del contacto en la casilla electrónica asignada, siendo responsabilidad del sujeto inspeccionado del contacto registrado, la misma que no se

ajusta a eximente de responsabilidad, considerando el Principio de causalidad, donde la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, el artículo 36° de la LGIT, establece:*" Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento*. Ante el incumplimiento del requerimiento de información solicitado por el inspector comisionado, se ha configurado lo previsto en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT, considerando el comportamiento del sujeto inspeccionado en la investigación (no ha remitido la información y/o documentación en su oportunidad, lo que ha retrasado y/o perturbado el ejercicio de las funciones inspectivas).

3.9. La Casación N° 1693-2014 Lima, resalta la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, precisando: *"Se debe entender como "caso fortuito" cuando es posible evitar el daño producido mediante actos de previsibilidad, esto es se puede evitar mediante una diligencia normal, en cambio será "fuerza mayor" cuando aun habiéndose previsto, era imposible impedir que se produzca el daño, como se daría el caso en los casos de desastres naturales";* además, debemos citar a Juan Carlos Morón Urbina[2], quien señala: *"Los hechos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor y su causalidad, conforme lo establece la norma, deben estar debidamente acreditados, recayendo la carga de la prueba en el administrado. En ese sentido, debe demostrarse la notoriedad o significancia del hecho imprevisible o inevitable como causa de la conducta que se imputa".* Las circunstancias de lo imprevisible, extraordinario e irresistible que pueda sustentar eximente de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor en el presente caso, corresponde al sujeto inspeccionado la carga de la prueba, la misma que no se evidencia en el procedimiento inspectivo ni en el procedimiento sancionador, no habiéndose documentado el argumento alegado por el sujeto inspeccionado que justifique la falta del deber de colaboración con el personal inspectivo en el desarrollo de la función inspectiva, ya que los medios probatorios recabados en el procedimiento inspectivo y conforme se tiene el contacto registrado en la casilla electrónica a la fecha de notificación del requerimiento de información garantizan el derecho defensa del sujeto inspeccionando, ello implica que no se advierte algún evento que constituya un obstáculo insuperable para que no se pueda cumplir con el requerimiento de información, situación que no justifica lo imprevisible o irresistible que pruebe la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor, como la consecuente imposibilidad de poder cumplir con lo requerido por el inspector actuante. Razón por la cual, corresponde desestimar el argumento alegado por el sujeto inspeccionado.

3.10. Asimismo, con relación al argumento alegado por el sujeto inspeccionado, el inferior en grado se ha pronunciado en la resolución apelada, donde señala: *"**4.1.2.** De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso i) y ii), del acápite 1.6 de la presente resolución, es preciso señalar que el empleador es el responsable de revisar periódicamente su casilla electrónica, por lo que, independientemente de la estructura organizacional que se haya establecido en la empresa, el empleador tiene la obligación*

[2] MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Tomo II. Gaceta Jurídica. Décimo Segunda Edición. Octubre 2017. Pp. 508.

de establecer precauciones pertinentes y razonables, para dar cumplimiento a lo dispuesto y/o requerido por la autoridad inspectiva. Por lo que, lo manifestado por el sujeto inspeccionado, no desvirtúa la infracción imputada, encontrándose el sujeto inspeccionado en la obligación de colaborar con el personal inspectivo, ello en mérito a lo dispuesto en el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, "durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley". Asimismo, el requerimiento de información notificado al sujeto inspeccionado en fecha 20/04/2023, se rige por lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, donde se establece en el segundo párrafo del artículo 6°, que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería. Como se puede diferir, la ley expresa que se le debe enviar una alerta en su correo electrónico y alternativamente da la opción de que también se le envié por servicio de mensajería. En el presente caso, como lo ha manifestado la autoridad instructora en el numeral 8.2.10 del informe final de instrucción, la SUNAFIL ha cumplido con enviar la alerta al correo electrónico registrado por el sujeto inspeccionado, hecho que desvirtúa lo manifestado por el sujeto inspeccionado. Por otro lado, es necesario aclarar que el personal inspectivo comisionado, ha cumplido con agotar todos los medios de investigación necesarios para lograr con la finalidad de la investigación, ya que, al haber verificado la falta de respuesta del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de información notificado por casilla electrónica, el personal inspectivo, ha continuado con su investigación mediante la visita de inspección al centro de trabajo; habiendo cumplido con los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL. En ese sentido, considerando la presunción legal prevista en los artículos 16 y 47 de la LGIT, por el que los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en Actas de Infracción, observándose los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados; queda acreditado que la conducta del sujeto inspeccionado, se configura como un retraso al ejercicio de la función inspectiva; ello, teniendo en consideración el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TLF de fecha 30 de julio del 2021. Por tanto, se desestima los argumentos alegados por el sujeto inspeccionado en su escrito de descargo al Informe Final de Instrucción. De los descargos esgrimidos por el sujeto inspeccionado en el inciso iii), del acápite 1.6 de la presente resolución, este argumento corrobora los hechos imputados al sujeto inspeccionado, pues textualmente señala en su descargo al Informe Final de Instrucción, que: "Con fecha 04 de mayo de 2023 mi representada tuvo la visita por parte del Inspector Auxiliar, quien válidamente en dicha fecha nos ha notificado con el requerimiento de comparecencia, cumpliendo desde la mencionada fecha con los requerimientos de comparecencia y las documentaciones requeridas de forma oportuna (…)". Motivo por el que, se le imputa haber causado retraso en la investigación, al no haber cumplido con remitir la información solicitada mediante Requerimiento de Información, notificada en fecha 20 de abril de 2025. Siendo que, pese al retraso y con la información remitida en forma posterior, el inspector comisionado logró el objeto fin de la Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN. Por lo que este argumento es desestimado por no desvirtuar la comisión de la infracción imputada en el Acta de

Infracción e Imputación de Cargos". Sobre el particular, se tiene acreditado la notificación del requerimiento información al sujeto inspeccionado con la debida anticipación por casilla electrónica, más aún si el registro del contacto o contactos registrados en la casilla electrónica es responsabilidad del sujeto inspeccionado, donde la carga de la prueba corresponde al sujeto inspeccionado.

3.11. Que, identificada la obligación legal del deber de colaboración del sujeto inspeccionado, la acción contraria a ella, constituye infracción a la labor inspectiva, la cual es definida como la acción u omisión de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarios al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, retrasando el cumplimiento efectivo de la función fiscalizadora que tienen los inspectores del trabajo. Por lo que, corresponde desestimar el argumento alegado por el sujeto inspeccionado.

De la graduación de la sanción de multa en el presente caso.

3.12. **Del argumento iv) del punto II de la presente resolución,** el numeral 1.4 del artículo IV del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, **TUO de la LPAG**), respecto del Principio de Razonabilidad, señala: *"Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.",* concordante con el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, Principios de la potestad sancionadora administrativa; por lo que, la autoridad administrativa no deberá sancionar más de lo señalado en las normas vigentes de la materia, ello en atención al Principio de razonabilidad.

3.13. El artículo 38° de la LGIT[3], precisa que las sanciones a imponer por la comisión de Infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: (i) gravedad de la falta cometida, (ii) número de trabajadores afectados y (iii) tipo de empresa; siendo así, para efectos de la propuesta de multa el inspector comisionado ha aplicado para el cálculo de la sanción la tabla de sanciones para la **"No MYPE"**, que se encuentra establecida en el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT. Por lo que, en aplicación del mencionado dispositivo legal y considerando lo previsto en el numeral 47.1 del artículo 47° del RLGIT, que precisa: ***"Las sanciones por la comisión de las infracciones a que se refiere la Ley y el presente reglamento se determinan atendiendo a los criterios generales previstos en el artículo 38 de la Ley, y los antecedentes del sujeto infractor referidos al cumplimiento de las normas sociolaborales.";*** además, el artículo 22° del RLGIT, establece que: ***" (…), constituyen infracciones los actos o hechos que impiden o dificultan la labor inspectiva, los que una vez cometidos se consignan en un acta de infracción, iniciándose por su mérito el procedimiento sancionador, (…)"*** (el restado, es

[3] Artículo 38.- Criterios de graduación de las sanciones:
Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se graduarán atendiendo a los siguientes criterios generales:
a) Gravedad de la falta cometida,
b) Número de trabajadores afectados.

nuestro), corresponde efectuar la graduación de la sanción de multa teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida (grave), el número de trabajadores afectados, (hechos constatados en el acta de infracción) y el tamaño de la empresa (**No MYPE**), que de acuerdo a lo previsto en el numeral 47.1 del artículo 47° del RLGIT y el segundo párrafo del artículo 37° de la LGIT[4], resultan de aplicación para la graduación de las infracciones determinadas en la resolución apelada, tomando en cuenta que la sanción se impone en función de una tabla predeterminada establecida en el RLGIT y que la autoridad de primera instancia no tiene facultad discrecional para imponer un monto de multa distinto del establecido en la Tabla para la **""No MYPE"**; es así que, en función a los criterios antes señalados y previa evaluación de los descargos y documentación contenida en el expediente administrativo, se ha determinado la multa a imponer al sujeto inspeccionado, la misma que no vulnera el Principio de razonabilidad.

3.14. Por otro lado, con relación al argumento alegado por el sujeto inspeccionado referente a la Resolución de Sala Plena N° 019-2024-SUNAFIL/TFL, señala: *"6.18 Adicionalmente, es importante ponderar que, si bien la afectación recae sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva (pues la impugnante no cumplió con acreditar íntegramente lo requerido por el inspector de trabajo dentro del plazo estipulado en la medida de requerimiento), la reversión del incumplimiento sociolaboral ocurrió a través del mismo sujeto inspeccionado, incluso con anterioridad a la emisión de dicha medida inspectiva. A juicio de este Tribunal, el supuesto descrito demuestra la voluntad del administrado de rectificar su conducta antijurídica y encaminarla conforme a lo dispuesto en nuestro Sistema Jurídico Laboral. 6.19 En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo"*. En este caso, no se advierte conducta infractora por incumplimiento de medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, situación que no es materia de evaluación o análisis para la observancia del referido precedente vinculante. Ahora, respecto a finalidad y razonabilidad de los Requerimientos de Información, la RESOLUCIÓN DE SALA PLENA Nº 012-2023-SUNAFIL/TFL, señala." *42. Es oportuno precisar que, el requerimiento de información no constituye el único medio por el cual el inspector de trabajo pueda efectuar su labor inspectiva, sino más bien, constituye una de las múltiples acciones que puede desplegar en el ejercicio de sus funciones; pues también puede desarrollar visitas a los centros y lugares de trabajo, por ejemplo, ello con el objeto de que aprecie y observe in situ, los hechos materia de investigación, así como también pueda recabar declaraciones a los trabajadores o personal directivo de la inspeccionada. 43. Sin perjuicio de lo indicado, resulta pertinente señalar que, dependiendo de las materias de investigación que dispone la orden de inspección, lo óptimo consistirá en desarrollar todas las modalidades de actuación que correspondan, y no proceder de manera exclusiva, mediante requerimientos de información. Inclusive en algunos supuestos, la investigación, podría relegar esta modalidad de investigación (requerimiento de información), por otras actuaciones, como la visita inspectiva. Todo esto con el fin de optimizar y hacer efectiva la investigación, lo cual podría suceder, por ejemplo, en el marco de una inspección por el*

[4] (…) No podrá imponerse sanción económica por infracción que no se encuentre previamente tipificada y contenida en el Reglamento.

incumplimiento de las disposiciones relacionadas con derechos fundamentales en el trabajo". En el presente caso, se tiene que el inspector actuante a practicado las modalidades de actuación inspectiva de comprobación de datos, visita inspectiva, requerimiento de información y requerimiento de comparecencia, que para una efectiva investigación de las materias de la orden de inspección en el despliegue del ejercicio de sus funciones del inspector comisionado, se advierte que ha utilizado todas las modalidades de actuación inspectiva, lo que no vulnera el precedente administrativo vinculante antes citado. Por tal razón, corresponde desestimar el argumento alegado por el sujeto inspeccionado.

3.15. En consecuencia, estando a los actuados del procedimiento investigatorio y sancionador, se advierte una manifiesta responsabilidad respecto de las conductas infractoras incurridas por el sujeto inspeccionado, la misma que se encuentran debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia en la resolución apelada, motivando las razones que conllevaron a la decisión de sancionar al administrado y que no se evidencia causal de nulidad que pudiera atentar contra normas de orden público. Por tanto, corresponde a esta instancia confirmar la resolución apelada, a través de la presente resolución.

Por lo expuesto y de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 41° de la Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981;

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, con Ruc N° 20222375518, contra la Resolución de Sub Intendencia N°371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 18 de julio de 2025, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: CONFÍRMESE la Resolución antes referida en todos sus extremos, que multa al sujeto inspeccionado con la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 SOLES** (**S/7,771.50)**, por haber incurrido en una (01) infracción grave a la labor inspectiva.

TERCERO: DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 41° de la LGIT[5], así como lo señalado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, respecto de las materias impugnables.[6]

[5] **Ley N° 28806, Ley General de Inspección del trabajo**.
Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras:
(…) El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.
[6] **Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral**.
Articulo 14.- Materias Impugnables
(…) El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias.

CUARTO: NOTIFICAR con la presente resolución, conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 45° de la LGIT[7].

NOTIFÍQUESE. –

Documento firmado digitalmente
ÁLVARO MARTIN CARBAJULCA DURÁN
INTENDENCIA REGIONAL DE PUNO

[7] **Ley N° 28806, Ley General de Inspección del trabajo.**
Artículo 45.- Tramite del Procedimiento Sancionador.
El procedimiento se ajusta al siguiente tramite:
(...) f) La resolución correspondiente debe ser notificada al denunciante, al representante de la organización sindical, así como a toda persona con legítimo interés en el procedimiento.